

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 500/2532

นางสาวพรรณทิพา เหลืองสะอาด กับพวก

โจทก์

นายเบ็ญจ เหลืองสะอาด กับพวก

จำเลย

นายเบ็ญจ เหลืองสะอาด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวอัจฉระ เหลืองสะอาด ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีมีมูลพอที่จะชนะได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 148)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 498,1006 และ 1513 แขวงบางยี่เรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนที่เป็นมรดกของร้อยตำรวจตรีผล เหลืองสะอาด ให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละหนึ่งในสี่ส่วน หากตกลงแบ่งกันไม่ได้ให้ขายโดยประมูลราคาระหว่างกันเองหรือขายทอดตลาดนำเงินมาชำระ ให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละหนึ่งในสี่ส่วน ฯลฯ คำขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 143, 144)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 132)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ  
เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

\_\_\_\_\_

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ  
เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |